

1501285-03.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145735/2020 - 09º D.P. GUARULHOS, 11914593 - 09º D.P. GUARULHOS, 1100/20/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2145735 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501285-03.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501285-03.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145735/2020 - 09º D.P. GUARULHOS, 11914593 - 09º D.P. GUARULHOS, 1100/20/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2145735 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL NASCIMENTO PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

DAVI NASCIMENTO PEREIRA e DANIEL NASCIMENTO PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 15h, na Rua Andrômeda, nº 775, Invernada, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, guardavam, para fins de tráfico, 15,24g (quinze gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína na forma de crack distribuídos em 65 invólucros, 39,08g (trinta e nove gramas e oito centigramas) de cocaína distribuídos em 147 invólucros, 7,1g (sete gramas e um decigrama) de Tetrahydrocannabinol-THC vulgarmente conhecida como maconha distribuídos em 5 invólucros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme boletim de ocorrência a fls. 15/18, auto de exibição e apreensão a fls. 19/20 e laudos de constatação a fls. 9/14) (fls. 78/79).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/73).

Em 17 de junho de 2020, em sede de Plantão Judiciário - 44°CJ - Guarulhos, foi concedido o benefício da Liberdade Provisória cumulado com as medidas cautelares para os acusados Davi e Daniel (fls. 52/55).

Devidamente notificados (réu Davi - fls. 107/109 e réu Daniel - fl. 104), os acusados ofereceram defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (réu Davi e réu Daniel - fls. 84/87).

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022 (fls.110/113).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns e uma testemunha aroolada pela defesa. Em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição/apreensão (fls. 19/20), relatório de denúncia (fls. 22/25), laudo de constatação provisória (fls. 09/14), exame químico toxicológico - laudo definitivo (fls.132/134), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e Tetrahydrocannabinol-THC, bem como pela prova oral trazida aos autos.

Já no que pertine à autoria, outra é a solução, eis que a prova não foi suficiente para evidenciar, com segurança, o envolvimento dos acusados com o entorpecente apreendido, senão vejamos.

O acusado DAVI NASCIMENTO PEREIRA, em solo policial, disse que estava defronte a sua casa com seu irmão Daniel. A PM chegou ao local e lhes abordou. Nada de ilícito foi encontrado com ambos. Os policiais falaram com seu pai e depois entraram na casa. Eles foram até a laje e depois voltaram dizendo que tinha encontrado droga no local. Não é dono da droga e não a pôs no local. Não trabalha. Afirma ser usuário de "farinha" e de maconha (fls.05). Em juízo, novamente negou a prática delitiva. Relatou que os policiais ingressaram na casa sem autorização. Só soube no 9º DP que a droga tinha sido encontrada. Negou qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido.

O acusado DANIEL NASCIMENTO PEREIRA, em solo policial, disse que estava defronte a sua casa com seu irmão Davi. Policiais chegaram ao local. Foi abordado. Eles não encontraram ilícito com suas pessoas. Eles falaram com seu pai e depois entraram na casa. Foram até a laje e depois voltaram dizendo que tinha encontrado droga no local. Não é traficante. Confirma que cheira "farinha" e que fuma maconha. Nada sabe sobre a droga (fls.07). Em juízo, também negou os fatos. Soube na delegacia que a droga foi encontrada na casa. Yuri é seu amigo e ele realmente fazia o tráfico. Não tem inimigos, que poderiam querer prejudicá-lo.

O policial militar VINICIUS XAVIER DE OMENA, em solo policial, disse que visando cumprimento das denúncias n. 13630520G e W200500527, do Disque Denúncia, tendo como alvos os denunciados Daniel de tal e Yuri de tal, dirigiu-se ao endereço alvo das denúncias, sendo que avistou dois indivíduos, que depois soube se tratar das pessoas de Daniel Nascimento Pereira e de Davi Nascimento Pereira. Eles estavam defronte a residência. Ambos foram abordados e revistados. Nada de ilícito fora encontrado em poder dos referidos. O Sr. José Batista Pereira, pai dos indiciados, que estava em casa, franqueou o ingresso ao local para averiguação. Na laje, do imóvel, havia um carrinho de supermercado. Dentro dele, entre sacos transparentes, havia um estojo escolar na cor azul, contendo 65 unidades de substâncias aparentando ser crack, 05 invólucros com substâncias aparentando ser maconha; 147

eppendorf's com substância aparentando ser cocaína; e 16 reais em cédulas de 2,00 reais. Os indiciados negaram serem donos das substâncias. O seu o genitor disse que no passado já encontrou droga na casa e que seriam de tais filhos, mas que recentemente não mais teria encontrado droga lá. O genitor nada soube dizer sobre as substâncias encontradas (fl. 03). Em juízo, disse que recebeu denúncia anônima, relatando que irmãos praticavam tráfico em frente à uma residência cujo número foi informado. Na laje, encontraram as drogas. O acesso foi autorizado pelo pai dos réus. Os réus são irmãos e negaram envolvimento com o entorpecente.

O policial militar TAYLOR BATISTA DA SILVA, em solo policial, disse que visando cumprimento das denúncias n. 13630520G e W200500527, conforme cópias apresentadas, oriundas do Disque Denúncia, tendo como alvos os denunciados Daniel de tal e Yuri de tal, dirigiu-se a Rua Andrômeda, n. 775, no bairro Pq. Primavera, nesta cidade, sendo que no local deparou com dois indivíduos, que depois soube se tratar das pessoas de Daniel Nascimento Pereira e de Davi Nascimento Pereira, os quais estavam defronte a residência. Eles foram abordados e revistados, porém, nenhum ilícito fora encontrado em poder dos citados. Ato contínuo, o genitor deles, a saber o José Batista Pereira, que estava em casa, franqueou o ingresso ao recinto para averiguação. Ao se dirigir a parte de cima do imóvel, na laje, pois afirma que a casa fica abaixo do nível da rua, verificou que havia um carrinho de supermercado e ao vascular dentro dele, entre sacos transparentes, localizou um estojo escolar na cor azul, contendo 65 unidades de substâncias aparentando ser crack, 05 invólucros com substâncias aparentando ser maconha; 147 eppendorf's com substância aparentando ser cocaína; e 16 reais em cédulas de 2,00 reais; indagados, sobre os fatos, os indiciados negaram serem donos das substâncias, o genitor deles, afirmou que no passado já encontrou droga na casa e que seriam dos filhos em questão, porém, recentemente não mais teria encontrado droga no local; quantos as substâncias encontradas, o genitor nada soube dizer (fl. 04). Em juízo, . disse que foram atender disque denúncia de tráfico na Rua Andrômeda, em um determinado número informado. A casa dos réus era a constante da denúncia. Ingressaram na casa com autorização do pai dos réus e lá encontrou os entorpecentes na laje. A denúncia dizia que os irmãos traficavam em frente à residência. A casa tem portão e tranca, ou seja, não ficava aberta.

A testemunha arrolada pela Defesa, Lucas Souza Freire disse que foi abordado junto com os réus. Os policiais entraram na casa dos réus e lá encontraram drogas. O portão fica aberto ao longo do dia. Os réus não tinham inimigos que pudessem ensejar denúncia falsa sobre o tráfico. Confirmou que os policiais saíram da casa com a bolsa azul, com drogas.

Pois bem, pelo que se afere dos autos, após denúncia anônima, os policiais foram até a residência indicada, no interior da qual localizaram os entorpecentes apreendidos.

Em pese não haja razão para este juízo desacreditar nas versões dos policiais, certo é que a droga não foi apreendida em poder dos réus, assim como não foi presenciado qualquer ato de comércio de drogas. Ao que consta, a droga foi localizada na laje da residência, em local de face acesso da rua e os réus, por sua vez, sempre negaram envolvimento com o entorpecente apreendido.

Assim, ainda que possam ter os réus envolvimento com a droga apreendida, não é possível um juízo de certeza, na medida em que a droga poderia ser de apenas um deles ou, até mesmo, de terceiro que ali tivesse escondido.

A dúvida, portanto, os beneficia, o que impõe a absolvição de ambos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de absolver DAVI NASCIMENTO PEREIRA e DANIEL NASCIMENTO PEREIRA, qualificados nos autos, da imputação que lhes move a Justiça Pública, por infração ao artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do C.P.P..

Sem prejuízo, considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (auto de exibição e apreensão - fls. 19/20) com o tráfico ilícito de entorpecentes, eis que apreendido dentro da sacola onde estava o entorpecente, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado

da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.
Custas na forma da Lei.
P.I.C.

Guarulhos, 27 de setembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA